Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I Nama lengkap : **Arbansyah als Aban Bin Muksan**;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 21 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Alalak Selatan Gang Intan Rt. 011 No. 15 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Arbansyah als Aban Bin Muksan ditahan dalam perkara lain

II Nama lengkap : **Amarudin als Udin Bin Uji**;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Januari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Alalak Tengah Rt. 14 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Amarudin als Udin Bin Uji ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Penuntut sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan penunjukan yaitu saudara M. AKBAR, S.H, dan Rekan, , ADVOKAT/Penasehat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum(PBH)/PERADI(Perhimpunan Advokat Indonesia) Banjarmasin berkantor di jalan Banua Anyar Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Januari 2021 Nomor 2/Pen.Pid/2021/PN Bjm, ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 4 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 4 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN (ditahan dalam perkara lain)** dan **Terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI,** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Melakukan permufakatan jahat, tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Narkotika Golongan I"*** melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN (ditahan dalam perkara lain)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan **Terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda masing-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masing sebesar Rp 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) subsidiair **6(enam) Bulan** penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 5 (lima) paket Narkotika Jenis Shabu berat kotor ***4,31*** gram atau bersih ***2,71*** gram
   - 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk Red Mild
   - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
   - 1 (satu) buah / unit Hp Merk Nokia warna hitam no telpone 0853 4848 8402
   - 1 (Satu) buah / unit Hp Merk Samsung warna Silver No telpone 0858 4928 4838
   - 1 (satu) buah / unit Hp Merk Nokia warna hitam No telpone 0857 4952 7638
   - 1 (satu) buah / unit Hp Merk Oppo warna putih no telpone 0831 4233 5109

   Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa maupun para Terdakwa sendiri, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya, sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar Replik secara lisan oleh Jaksa/ Penuntut Umum atas pembelaan para Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Penasihat Hukum para Terdakwa dalam dupliknya secara lisan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum sebagai berikut :

Primair :

---------- Bahwa mereka terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN (ditahan dalam perkara lain) dan terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI bersama-sama dengan Sdr. OGAH (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustsu tahun 2020, bertempat dirumah kontrak mereka terdakwa yang beralamat di Jalan Semangat Dalam Rt 06 Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Alalak Kabupaten Barito Kuala, mengingat tempat mereka terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, ***telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,*** perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN sebelumnya melakukan pembelian narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. OGAH (belum tertangkap) dan setelah itu terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN menyuruh / memerintahkan terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI untuk mengambil sabu-sabu tersebut kepada Sdr. OGAH disebuah tempat atau lokasi yang diberitahukan oleh Sdr. OGAH yaitu didekat sebuah tiang listrik didaerah Belitung / tepatnya didekat Pasar Kalindo Kota Banjarmasin dan kemudian terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI langsung mengambil sabu-sabu ditempat tersebut dan setelah terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI mengambil sabu-sabu tersebut selanjutnya membawa kerumah kontrakan mereka terdakwa yaitu di Jalan Semangat Dalam Rt 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala.
- Bahwa setelah mereka terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. OGAH kemudian dibagi menjadi beberapa paketan kecil dengan maksud untuk dijual kembali dan pada saat terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN dan terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI sedang berada disebuah Room Karoake Colour box yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kota Banjarmasin tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saksi ARIF MASARIES dan saksi BUDI KURNIAWAN, SH yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi VAHRUEL dan saksi MUHAMMAD YUSUF Als USUF pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Kuin Utara Kelurahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kuin Utara Kecamatan Banjaramsin Utara Kota Banjarmasin karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan atas pengakuan / keterangan dari saksi VAHRUEL dan saksi MUHAMMAD YUSUF Als USUF bahwa sabu-sabu didapat dari terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN dan pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa disebuah Room Karoake Colour box waktu itu tidak ada ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan narkotika dan setelah itu petugas membawa mereka terdakwa ke rumah kontrak mereka terdakwa yang beralamat di Jalan Semangat Dalam Rt 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan saat berada dirumah kontrakan tersebut waktu itu petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,31 gram (berat bersih 2,71 gram) yang berada didalam kotak rokok merk Red Milk di bawah rak dapur, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0858-4928-4838, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0853-4868-8402 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.20.0919 tertanggal 03 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati,Drs.Apt ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

------- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Subsidair:

---------- Bahwa mereka terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN (ditahan dalam perkara lain) dan terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI bersama-sama dengan Sdr. OGAH (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustsu tahun 2020, bertempat dirumah kontrak mereka terdakwa yang beralamat di Jalan Semangat Dalam Rt 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, mengingat tempat mereka terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, ***telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika :***

- Berawal petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saksi ARIF MASARIES dan saksi BUDI KURNIAWAN, SH yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi VAHRUEL dan saksi MUHAMMAD YUSUF Als USUF pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Kuin Utara Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjaramsin Utara Kota Banjarmasin karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan atas pengakuan / keterangan dari saksi VAHRUEL dan saksi MUHAMMAD YUSUF Als USUF bahwa sabu-sabu didapat dari terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN dan pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa disebuah Room Karoake Colour box waktu itu tidak ada ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan narkotika dan setelah itu petugas membawa mereka terdakwa ke rumah kontrak mereka terdakwa yang beralamat di Jalan Semangat Dalam Rt 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan saat berada dirumah kontrakan tersebut waktu itu petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,31 gram (berat bersih 2,71 gram) yang berada didalam kotak rokok merk Red Milk di bawah rak dapur, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0858-4928-4838, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

0853-4868-8402 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.20.0919 tertanggal 03 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati,Drs.Apt ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

--------- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.Saksi **RUDI KURNIAWAN,S.H Bin YUSNI (Alm)**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi telah berhasil mengamankan Bahwa Terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN (ditahan dalam perkara lain) dan Terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI bersama-sama dengan Sdr. OGAH (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat dirumah kontrak mereka terdakwa yang beralamat di Jalan Semangat Dalam Rt 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, mengingat tempat mereka terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP**.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN sebelumnya melakukan pembelian narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

OGAH (belum tertangkap) dan setelah itu terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN menyuruh / memerintahkan terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI untuk mengambil sabu-sabu tersebut kepada Sdr. OGAH disebuah tempat atau lokasi yang diberitahukan oleh Sdr. OGAH yaitu didekat sebuah tiang listrik didaerah Belitung / tepatnya didekat Pasar Kalindo Kota Banjarmasin.

- Bahwa benar terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI langsung mengambil sabu-sabu ditempat tersebut dan setelah terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI mengambil sabu-sabu tersebut selanjutnya membawa kerumah kontrakan mereka terdakwa yaitu di Jalan Semangat Dalam Rt 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala.
- Bahwa benar para terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. OGAH kemudian dibagi menjadi beberapa paketan kecil dengan maksud untuk dijual kembali dan pada saat terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN dan terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI sedang berada disebuah Room Karoake Colour box yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kota Banjarmasin tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saksi ARIF MASARIES dan saksi BUDI KURNIAWAN, SH yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi VAHRUEL dan saksi MUHAMMAD YUSUF Als USUF pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Kuin Utara Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjaramsin Utara Kota Banjarmasin karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan atas pengakuan / keterangan dari saksi VAHRUEL dan saksi MUHAMMAD YUSUF Als USUF bahwa sabu-sabu didapat dari terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN.
- Bahwa benar saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa disebuah Room Karoake Colour box waktu itu tidak ada ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan narkotika dan setelah itu petugas membawa mereka terdakwa ke rumah kontrak mereka terdakwa yang beralamat di Jalan Semangat Dalam Rt 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan saat berada dirumah kontrakan tersebut waktu itu petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,31 gram (berat bersih 2,71 gram) yang berada didalam kotak rokok merk Red Milk di bawah rak dapur, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0858-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4928-4838, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0853-4868-8402 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa AMARUDIN alias UDIN Bin UJI adalah anak buah dari terdakwa ARBANSYAH alias ABAN Bin MUKSAN (Alm) yang bertugas mengambil, menerima dan mengantarkan paket Narkotika Jenis Shabu kepada orang yang membeli Narkotika Jenis Shabu kepada terdakwa ARBANSYAH alias ABAN Bin MUKSAN (Alm) dengan mendapatkan upah sekitar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) per hari.
- Bahwa benar Saksi Menerangkan bahwa 5 paket Shabu berat kotor 4,31 gram atau bersih 2,71 gram diserahkan oleh terdakwa ARBANSYAH alias ABAN sendiri kepada petugas BNNP Kalsel saat berada di TKP, karena saat itu terdakwa ARBANSYAH alias ABAN berisfat Koperatif, yang mana saat itu terlihat terdakwa ARBANYSAH alias ABAN mengambil 5 paket Shabu berat kotor 4,31 gram atau bersih 2,71 gram di didalam Kotak Rokok Merk Rd Mild di bawah Rak Dapur.
- Bahwa benar Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.20.0919 tertanggal 03 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati,Drs.Apt ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa benar mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan

2.Saksi **ARIF MASARIES Bin WAGIMAN**, atas persetujuan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya keterangan saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi telah berhasil mengamankan Bahwa Terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN (ditahan dalam perkara lain)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI bersama-sama dengan Sdr. OGAH (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat dirumah kontrak mereka terdakwa yang beralamat di Jalan Semangat Dalam Rt 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, mengingat tempat mereka terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP**.

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN sebelumnya melakukan pembelian narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. OGAH (belum tertangkap) dan setelah itu terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN menyuruh / memerintahkan terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI untuk mengambil sabu-sabu tersebut kepada Sdr. OGAH disebuah tempat atau lokasi yang diberitahukan oleh Sdr. OGAH yaitu didekat sebuah tiang listrik didaerah Belitung / tepatnya didekat Pasar Kalindo Kota Banjarmasin.
- Bahwa benar terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI langsung mengambil sabu-sabu ditempat tersebut dan setelah terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI mengambil sabu-sabu tersebut selanjutnya membawa kerumah kontrakan mereka terdakwa yaitu di Jalan Semangat Dalam Rt 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala.
- Bahwa benar para terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. OGAH kemudian dibagi menjadi beberapa paketan kecil dengan maksud untuk dijual kembali dan pada saat terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN dan terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI sedang berada disebuah Room Karoake Colour box yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kota Banjarmasin tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saksi ARIF MASARIES dan saksi BUDI KURNIAWAN, SH yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi VAHRUEL dan saksi MUHAMMAD YUSUF Als USUF pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Kuin Utara Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjaramsin Utara Kota Banjarmasin karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan atas pengakuan / keterangan dari saksi VAHRUEL dan saksi MUHAMMAD YUSUF Als USUF bahwa sabu-sabu didapat dari terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa disebuah Room Karoake Colour box waktu itu tidak ada ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan narkotika dan setelah itu petugas membawa mereka terdakwa ke rumah kontrak mereka terdakwa yang beralamat di Jalan Semangat Dalam Rt 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan saat berada dirumah kontrakan tersebut waktu itu petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,31 gram (berat bersih 2,71 gram) yang berada didalam kotak rokok merk Red Milk di bawah rak dapur, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0858-4928-4838, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0853-4868-8402 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa AMARUDIN alias UDIN Bin UJI adalah anak buah dari terdakwa ARBANSYAH alias ABAN Bin MUKSAN (Alm) yang bertugas mengambil, menerima dan mengantarkan paket Narkotika Jenis Shabu kepada orang yang membeli Narkotika Jenis Shabu kepada terdakwa ARBANSYAH alias ABAN Bin MUKSAN (Alm) dengan mendapatkan upah sekitar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) per hari.
- Bahwa benar Saksi Menerangkan bahwa 5 paket Shabu berat kotor 4,31 gram atau bersih 2,71 gram diserahkan oleh terdakwa ARBANSYAH alias ABAN sendiri kepada petugas BNNP Kalsel saat berada di TKP, karena saat itu terdakwa ARBANSYAH alias ABAN berisfat Koperatif, yang mana saat itu terlihat terdakwa ARBANYSAH alias ABAN mengambil 5 paket Shabu berat kotor 4,31 gram atau bersih 2,71 gram di didalam Kotak Rokok Merk Rd Mild di bawah Rak Dapur.
- Bahwa benar Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.20.0919 tertanggal 03 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati,Drs.Apt ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan **KETERANGAN para TERDAKWA** menerangkan sebagai berikut :

I. <u>Terdakwa ARBANSYAH alias ABAN Bin MUKSAN (alm),</u> di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN (ditahan dalam perkara lain) dan Terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI bersama-sama dengan Sdr. OGAH (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat dirumah kontrak mereka terdakwa yang beralamat di Jalan Semangat Dalam Rt 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, mengingat tempat mereka terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP**.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN sebelumnya melakukan pembelian narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. OGAH (belum tertangkap) dan setelah itu terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN menyuruh / memerintahkan terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI untuk mengambil sabu-sabu tersebut kepada Sdr. OGAH disebuah tempat atau lokasi yang diberitahukan oleh Sdr. OGAH yaitu didekat sebuah tiang listrik didaerah Belitung / tepatnya didekat Pasar Kalindo Kota Banjarmasin.
- Bahwa benar terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI langsung mengambil sabu-sabu ditempat tersebut dan setelah terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI mengambil sabu-sabu tersebut selanjutnya membawa kerumah kontrakan mereka terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yaitu di Jalan Semangat Dalam Rt 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala.

- Bahwa benar para terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. OGAH kemudian dibagi menjadi beberapa paketan kecil dengan maksud untuk dijual kembali dan pada saat terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN dan terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI sedang berada disebuah Room Karoake Colour box yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kota Banjarmasin tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saksi ARIF MASARIES dan saksi BUDI KURNIAWAN, SH yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi VAHRUEL dan saksi MUHAMMAD YUSUF Als USUF pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Kuin Utara Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjaramsin Utara Kota Banjarmasin karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan atas pengakuan / keterangan dari saksi VAHRUEL dan saksi MUHAMMAD YUSUF Als USUF bahwa sabu-sabu didapat dari terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN.

- Bahwa benar para terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak berwajib disebuah Room Karoake Colour box waktu itu tidak ada ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan narkotika dan setelah itu petugas membawa mereka terdakwa ke rumah kontrak mereka terdakwa yang beralamat di Jalan Semangat Dalam Rt 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan saat berada dirumah kontrakan tersebut waktu itu petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,31 gram (berat bersih 2,71 gram) yang berada didalam kotak rokok merk Red Milk di bawah rak dapur, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0858-4928-4838, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0853-4868-8402 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN mengakui Narkotika Jenis Shabu yang di beli dari orang yang bernama OGAH sebanyak 5 gram tersebut akan di edarkan atau di jual lagi kepada para pembeli.
- Bahwa benar terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN mengakui melakukan pembelian Narkotika Jenis Shabu kepada orang yang bernama OGAH sudah sekitar 10 kali dan yang terakhir pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020.
- Bahwa benar terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN mengakui dalam melakukan Peredaran Gelap Narkotika Jenis Shabu di bantu oleh terdakwa AMARUDIN alias UDIN Bin UJI yang bertugas untuk sebagai Kuda / Kurir untuk mengantarkan pesanan paket Narkotika jenis Shabu kepada orang yang membeli Narkotika kepada tersangka dan tersangka mengakui memberikan Upah / imbalan Uang kepada terdakwa AMARUDIN alias UDIN Bin UJI sebesar Rp.170.000,- sampai dengan Rp 200.000,- per harinya.
- Bahwa benar Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.20.0919 tertanggal 03 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati,Drs.Apt ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa benar mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Bahwa terdakwa dalam menguasai narkotika jenis-jenis sahbu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan menyatakan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

II. **Terdakwa** **AMARUDIN alias UDIN Bin UJI,** di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN (ditahan dalam perkara lain) dan Terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI bersama-sama dengan Sdr. OGAH (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat dirumah kontrak mereka terdakwa yang beralamat di Jalan Semangat Dalam Rt 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, mengingat tempat mereka terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP**.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN sebelumnya melakukan pembelian narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. OGAH (belum tertangkap) dan setelah itu terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN menyuruh / memerintahkan terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI untuk mengambil sabu-sabu tersebut kepada Sdr. OGAH disebuah tempat atau lokasi yang diberitahukan oleh Sdr. OGAH yaitu didekat sebuah tiang listrik didaerah Belitung / tepatnya didekat Pasar Kalindo Kota Banjarmasin.
- Bahwa benar terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI langsung mengambil sabu-sabu ditempat tersebut dan setelah terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI mengambil sabu-sabu tersebut selanjutnya membawa kerumah kontrakan mereka terdakwa yaitu di Jalan Semangat Dalam Rt 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala.
- Bahwa benar para terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. OGAH kemudian dibagi menjadi beberapa paketan kecil dengan maksud untuk dijual kembali dan pada saat terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN dan terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI sedang berada disebuah Room Karoake Colour box yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kota Banjarmasin tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saksi ARIF MASARIES dan saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BUDI KURNIAWAN, SH yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi VAHRUEL dan saksi MUHAMMAD YUSUF Als USUF pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Kuin Utara Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjaramsin Utara Kota Banjarmasin karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan atas pengakuan / keterangan dari saksi VAHRUEL dan saksi MUHAMMAD YUSUF Als USUF bahwa sabu-sabu didapat dari terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN.

- Bahwa benar para terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak berwajib disebuah Room Karoake Colour box waktu itu tidak ada ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan narkotika dan setelah itu petugas membawa mereka terdakwa ke rumah kontrak mereka terdakwa yang beralamat di Jalan Semangat Dalam Rt 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan saat berada dirumah kontrakan tersebut waktu itu petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,31 gram (berat bersih 2,71 gram) yang berada didalam kotak rokok merk Red Milk di bawah rak dapur, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0858-4928-4838, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0853-4868-8402 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengakui membantu terdakwa ARBANYSAH alias ABAN Bin MUKSAN (alm) dalam melakukan Peredaran Gelap Narkotika Jenis Shabu yaitu Membantu mengambil Narkotika Jenis Shabu milik terdakwa ARBANSYAH alias ABAN Bin MUKSAN kepada orang yang bernama OGAH yaitu biasanya sebanyak berat sekitar 5 (lima) gram dan selanjutnya setelah menerima Narkotika Jenis Shabu dari OGAH tersebut akan terdakwa serahkan lagi kepada terdakwa ARBANYSAH alias ABAN Bin MUKSAN (alm) dan kemudian di paket lagi oleh terdakwa ARBANYSAH alias ABAN Bin MUKSAN (alm) menjadai paket kecil dan selanjutnya terdakwa AMARUDIN alias UDIN Bin UJI akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengantarkan paket Narkotika Jenis Shabu kepada setiap orang yang membeli kepada terdakwa ARBANSYAH alias ABAN.

- Bahwa terdakwa menerangkan mengakui dalam membantu terdakwa ARABANYSAH alias ABAN Bin MUKSAN (Alm) mengedarakan / melakukan Jual beli Narkotika Jenis Shabu sudah sejak sekitar 2 bulan yang lalu dan mendapatkan upah dari terdakwa ARBANSYAH alias ABAN Bin MUKSAN (Alm) sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa transaksi Narkotika Jenis Shabu yang di lakukan oleh terdakwa kepada orang yang bernama OGAH yaitu setelah terdakwa ARBANSYAH alias ABAN Bin MUKSAN melakukan transfer uang pembelian Narkotika Jenis Shabu kepada OGAH atau bisa juga terdakwa disuruh oleh terdakwa ARBANSYAH alias ABAN Bin MUKSAN mentrasferkan uang miliknya kepada OGAH yaitu sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai Uang Muka / DP dan setelah itu lalu terdakwa akan langsung berhubungan dengan OGAH menggunakan Handphone milik terdakwa atau bisa juga dengan menggunakan Handphone milik terdakwa ARBANSYAH alias ABAN Bin MUKSAN untuk mengetahui dimana Narkotika akan di ambil dan terdakwa mengakui bahwa biasanya di arahkan oleh OGAH untuk mengambil Narkotika ke wilayah Belitung atau HKSN dan Narkotika Jenis Shabu akan di letakan di sebuah tiang listrik atau depan rumah orang.
- Bahwa benar Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.20.0919 tertanggal 03 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati,Drs.Apt ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa benar mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Bahwa terdakwa dalam menguasai narkotika jenis-jenis sahbu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar terdakwa menyesal dan menyatakan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umun turut memperlihatkanbarang bukti yaitu :

- 5 (lima) paket Narkotika Jenis Shabu berat kotor ***4,31*** gram atau bersih ***2,71*** gram
- 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk Red Mild
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) buah / unit Hp Merk Nokia warna hitam no telpone 0853 4848 8402
- 1 (Satu) buah / unit Hp Merk Samsung warna Silver No telpone 0858 4928 4838
- 1 (satu) buah / unit Hp Merk Nokia warna hitam No telpone 0857 4952 7638
- 1 (satu) buah / unit Hp Merk Oppo warna putih no telpone 0831 4233 5109

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum membacakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.20.0919 tertanggal 03 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati,Drs.Apt ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I**,;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, surat -surat serta petunjuk berupa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, maka telah ditemukan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN sebelumnya melakukan pembelian narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. OGAH (belum tertangkap) dan setelah itu terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN menyuruh / memerintahkan terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI untuk mengambil sabu-sabu tersebut kepada Sdr. OGAH disebuah tempat atau lokasi yang diberitahukan oleh Sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

OGAH yaitu didekat sebuah tiang listrik didaerah Belitung / tepatnya didekat Pasar Kalindo Kota Banjarmasin.

- Bahwa benar terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI langsung mengambil sabu-sabu ditempat tersebut dan setelah terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI mengambil sabu-sabu tersebut selanjutnya membawa kerumah kontrakan mereka terdakwa yaitu di Jalan Semangat Dalam Rt 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala.
- Bahwa benar para terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. OGAH kemudian dibagi menjadi beberapa paketan kecil dengan maksud untuk dijual kembali dan pada saat terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN dan terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI sedang berada disebuah Room Karoake Colour box yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kota Banjarmasin tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saksi ARIF MASARIES dan saksi BUDI KURNIAWAN, SH yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi VAHRUEL dan saksi MUHAMMAD YUSUF Als USUF pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Kuin Utara Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjaramsin Utara Kota Banjarmasin karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan atas pengakuan / keterangan dari saksi VAHRUEL dan saksi MUHAMMAD YUSUF Als USUF bahwa sabu-sabu didapat dari terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN.
- Bahwa benar para terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak berwajib disebuah Room Karoake Colour box waktu itu tidak ada ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan narkotika dan setelah itu petugas membawa mereka terdakwa ke rumah kontrak mereka terdakwa yang beralamat di Jalan Semangat Dalam Rt 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan saat berada dirumah kontrakan tersebut waktu itu petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,31 gram (berat bersih 2,71 gram) yang berada didalam kotak rokok merk Red Milk di bawah rak dapur, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0858-4928-4838, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0853-4868-8402 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta yuridis tersebut, terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana atas dakwaan tersebut, maka untuk menyatakan perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan secara Subsidaritas, yakni :

Primair : Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair : Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Oleh Karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka kami akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Thn 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap Orang ;**
2. **Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Adapun pembuktian dari unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Bahwa unsur **setiap orang** adalah menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang disangka melakukan tindak pidana yang dimaksud, bahwa pengertian **setiap orang** mengandung pengertian yuridis bahwa yang menjadi subyek hukum dari delik / tindak pidana adalah orang atau *person* yaitu siapa saja baik perorangan maupun korporasi yang memenuhi unsur delik dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan.

Bahwa benar dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum di muka persidangan **Terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN (ditahan dalam perkara lain)** dan **Terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI** bersama-sama dengan **Sdr. OGAH (belum tertangkap)** dalam keadaan sehat jasmani rohani dan tidak ditemukan adanya alasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembenar, pemaaf, maupun alasan penghapus penuntutan, oleh karena itu terdakwa harus dibebani tanggung jawab pidana.

Berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan bukti-bukti yang lain serta keterangan para terdakwa sendiri diketahui bahwa para terdakwa (yang identitasnya sudah jelas diuraikan di atas) adalah orang yang dilakukan penangkapan oleh pihak berwajib disebuah Room Karoake Colour box waktu itu tidak ada ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan narkotika dan setelah itu petugas membawa mereka terdakwa ke rumah kontrak mereka terdakwa yang beralamat di Jalan Semangat Dalam Rt 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan saat berada dirumah kontrakan tersebut waktu itu petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,31 gram (berat bersih 2,71 gram) yang berada didalam kotak rokok merk Red Milk di bawah rak dapur, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0858-4928-4838, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0853-4868-8402 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;.

Dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Masing – masing pengertian dalam unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan Percobaan dalam Penjelasan Pasal 132 undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi Kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak Pidana Narkotika.

Yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika.

Sedangkan melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang

Yang dimaksud Unsur menawarkan untuk dijual mempunyai arti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan / pemilik barang.

Unsur menjual mempunyai pengertian memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sehingga kegiatan ini ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Akan tetapi dapat terjadi barang telah diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk dalam pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu diisyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli.

Unsur membeli ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Unsur menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan sebagai akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak – tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Unsur menjadi perantara dalam jual beli memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa / keuntungan.

Unsur menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya itu ia mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Unsur menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Unsur narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, Ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dapat ditemukan fakta hukum

- Bahwa benar Terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN (ditahan dalam perkara lain) dan Terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI bersama-sama dengan Sdr. OGAH (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat dirumah kontrak mereka terdakwa yang beralamat di Jalan Semangat Dalam Rt 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, mengingat tempat mereka terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP**.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN sebelumnya melakukan pembelian narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. OGAH (belum tertangkap) dan setelah itu terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN menyuruh / memerintahkan terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengambil sabu-sabu tersebut kepada Sdr. OGAH disebuah tempat atau lokasi yang diberitahukan oleh Sdr. OGAH yaitu didekat sebuah tiang listrik didaerah Belitung / tepatnya didekat Pasar Kalindo Kota Banjarmasin.

- Bahwa benar terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI langsung mengambil sabu-sabu ditempat tersebut dan setelah terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI mengambil sabu-sabu tersebut selanjutnya membawa kerumah kontrakan mereka terdakwa yaitu di Jalan Semangat Dalam Rt 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala.
- Bahwa benar para terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. OGAH kemudian dibagi menjadi beberapa paketan kecil dengan maksud untuk dijual kembali dan pada saat terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN dan terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI sedang berada disebuah Room Karoake Colour box yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kota Banjarmasin tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saksi ARIF MASARIES dan saksi BUDI KURNIAWAN, SH yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi VAHRUEL dan saksi MUHAMMAD YUSUF Als USUF pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Kuin Utara Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjaramsin Utara Kota Banjarmasin karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan atas pengakuan / keterangan dari saksi VAHRUEL dan saksi MUHAMMAD YUSUF Als USUF bahwa sabu-sabu didapat dari terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN.
- Bahwa benar para terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak berwajib disebuah Room Karoake Colour box waktu itu tidak ada ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan narkotika dan setelah itu petugas membawa mereka terdakwa ke rumah kontrak mereka terdakwa yang beralamat di Jalan Semangat Dalam Rt 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan saat berada dirumah kontrakan tersebut waktu itu petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,31 gram (berat bersih 2,71 gram) yang berada didalam kotak rokok merk Red Milk di bawah rak dapur, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hitam dengan nomor simcard 0858-4928-4838, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0853-4868-8402 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerangkan mengakui membantu terdakwa ARBANYSAH alias ABAN Bin MUKSAN (alm) dalam melakukan Peredaran Gelap Narkotika Jenis Shabu yaitu Membantu mengambil Narkotika Jenis Shabu milik terdakwa ARBANSYAH alias ABAN Bin MUKSAN kepada orang yang bernama OGAH yaitu biasanya sebanyak berat sekitar 5 (lima) gram dan selanjutnya setelah menerima Narkotika Jenis Shabu dari OGAH tersebut akan terdakwa serahkan lagi kepada terdakwa ARBANYSAH alias ABAN Bin MUKSAN (alm) dan kemudian di paket lagi oleh terdakwa ARBANYSAH alias ABAN Bin MUKSAN (alm) menjadai paket kecil dan selanjutnya terdakwa AMARUDIN alias UDIN Bin UJI akan mengantarkan paket Narkotika Jenis Shabu kepada setiap orang yang membeli kepada terdakwa ARBANSYAH alias ABAN.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengakui dalam membantu terdakwa ARABANYSAH alias ABAN Bin MUKSAN (Alm) mengedarakan / melakukan Jual beli Narkotika Jenis Shabu sudah sejak sekitar 2 bulan yang lalu dan mendapatkan upah dari terdakwa ARBANSYAH alias ABAN Bin MUKSAN (Alm) sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa transaksi Narkotika Jenis Shabu yang di lakukan oleh terdakwa kepada orang yang bernama OGAH yaitu setelah terdakwa ARBANSYAH alias ABAN Bin MUKSAN melakukan transfer uang pembelian Narkotika Jenis Shabu kepada OGAH atau bisa juga terdakwa disuruh oleh terdakwa ARBANSYAH alias ABAN Bin MUKSAN mentrasferkan uang miliknya kepada OGAH yaitu sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai Uang Muka / DP dan setelah itu lalu terdakwa akan langsung berhubungan dengan OGAH menggunakan Handphone milik terdakwa atau bisa juga dengan menggunakan Handphone milik terdakwa ARBANSYAH alias ABAN Bin MUKSAN untuk mengetahui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimana Narkotika akan di ambil dan terdakwa mengakui bahwa biasanya di arahkan oleh OGAH untuk mengambil Narkotika ke wilayah Belitung atau HKSN dan Narkotika Jenis Shabu akan di letakan di sebuah tiang listrik atau depan rumah orang.

- Bahwa benar Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.20.0919 tertanggal 03 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati,Drs.Apt ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa benar mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Dengan demikian unsur ***Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair dengan demikian kami tidak perlu lagi untuk membuktikan dakwaan selanjutnya, maka dari itu para terdakwa harus dinyatakan bersalah dalam hal tersebut dan harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan alasan pembenar ataupun alasan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pemidanaan terhadap diri para Terdakwa maka para Terdakwa sudah sepantasnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, perlu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan perederan Narkotika.
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan dirinya sendiri serta generasi muda lainnya akibat penyalahgunaan narkoba.

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Para Terdakwa mengaku terus terang ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan para Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan berkekuatan hukum, maka penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena selama masa pemeriksaan persidangan para Terdakwa telah ditahan maka sudah sepantasnya bila para Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan.;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan mana yang dilakukan oleh para Terdakwa, namun penjatuhan pidana tersebut lebih bersifat kepada pelajaran dan pembinaan bagi diri para Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi perbuatannya agar nantinya setelah menjalani pidana tersebut, Terdakwa dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 5 (lima) paket Narkotika Jenis Shabu berat kotor ***4,31*** gram atau bersih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2,71 gram,1 (satu) buah Kotak Rokok Merk Red Mild, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,1 (satu) buah / unit Hp Merk Nokia warna hitam no telpone 0853 4848 8402, 1 (Satu) buah / unit Hp Merk Samsung warna Silver No telpone 0858 4928 4838, 1 (satu) buah / unit Hp Merk Nokia warna hitam No telpone 0857 4952 7638, 1 (satu) buah / unit Hp Merk Oppo warna putih no telpone 0831 4233 5109, Oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan terhadap barang bukti tersebut, memerlukan ijin khusus dalam kepemilikannya serta dikhawatirkan akan disalahgunakan dalam pemakaiannya maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk **dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mana yang termuat dalam Pasal 132 ayat (1)jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain daripada pidana pokok juga dikenai pidana tambahan berupa denda, maka sudah sepantasnya bila Terdakwa dikenakan denda sebagaimana yang diatur oleh Undang Undang tersebut yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan –peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN (ditahan dalam perkara lain)** dan **Terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Telah Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" ; sebagaimana dalam dakwaan primair;

2.----------

Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1. ARBANSYAH Als ABAN Bin (Alm) MUKSAN** dengan pidana penjara selama **7(tujuh) Tahun** dan **Terdakwa 2. AMARUDIN Als UDIN Bin UJI** dengan pidana penjara selama **5(lima)Tahun** dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing **selama 6(enam) bulan;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3.----------

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.----------

Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.----------

Menetapkan barang bukti berupa : 5 (lima) paket Narkotika Jenis Shabu berat kotor ***4,31*** gram atau bersih ***2,71*** gram,1 (satu) buah Kotak Rokok Merk Red Mild,1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,1 (satu) buah / unit Hp Merk Nokia warna hitam no telpone 0853 4848 8402, 1 (Satu) buah / unit Hp Merk Samsung warna Silver No telpone 0858 4928 4838,1 (satu) buah / unit Hp Merk Nokia warna hitam No telpone 0857 4952 7638,1 (satu) buah / unit Hp Merk Oppo warna putih no telpone 0831 4233 5109, **dimusnahkan**.

6.----------

Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **SELASA**, tanggal **2 Pebruari 2021**, oleh kami, **Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H**., sebagai Hakim Ketua, **Moh. Fatkan, S.H.M.Hum. , Daru Swastika Rini, S.H**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **4 Pebruari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTAM EFFENDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **NONIE ERVINA RAIS, S.H**, Penuntut Umum dan para Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum para Terdakwa,;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Moh. Fatkan, S.H.M.Hum.	**Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H**.
Daru Swastika Rini, S.H	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Rustam Effendi, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)